

Protocolo Orientación Jurídica Gratuita para Jóvenes

**EQUIPO DE ALERTAS
SUBDIRECCIÓN PARA LA
JUVENTUD,**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



1**OBJETIVO**

Desde la Subdirección para la Juventud de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y con el fin de lograr en la población joven del Distrito Capital el empoderamiento pleno de sus derechos, emerge el servicio de Asesorías Gratuitas para los jóvenes en Bogotá, el cual tiene como propósito central brindar atención, asesoría, orientación y acompañamiento jurídico integral a la población juvenil bogotana y a su vez con los participantes de los programas sociales de esta dependencia, además de coadyuvar en las actividades que realice la Subdirección para la Juventud en la protección y el restablecimiento de los derechos juveniles en Bogotá.

Este servicio, tiene como objetivo general brindar atención, asesoría, orientación y acompañamiento jurídico integral a las personas que estén en el rango etario de catorce (14) a veintiocho (28) años, acompañando y siendo una guía, en las distintas áreas jurídicas (Penal, Civil, de Familia, Laboral y Administrativo) Dentro del marco de competencias determinado para ello.

Ahora bien, en este documento se aclararon los alcances institucionales que existen en este servicio y a su vez una serie de procedimientos que se ejecutan para garantizar los derechos de los jóvenes y mitigar los riesgos que sufre esta población, abordando de manera clara las rutas de amenazas a la vida y el deber de denuncia.

2**¿QUÉ ASUNTOS SE ATENDERÁN EN ESTAS ASESORÍAS?**

El servicio de atención jurídica gratuita se hará de manera gratuita en asuntos legales para la población juvenil que no pueda sufragar los honorarios de un abogado, para que los asesore y se garanticen sus derechos. La Subdirección para la Juventud de la Secretaría de Integración Social de Bogotá para brindar asistencia, atención, orientación y acompañamiento jurídico integral a los jóvenes del Distrito Capital; este servicio se ofrece ya que se han identificado una serie de necesidades en los territorios, en donde los jóvenes siempre buscan encontrar solución a diferentes situaciones que los aquejan, es por ello que se explicará de manera detallada qué ramas del derecho se atenderá en este servicio, enfatizando en un desarrollo libre de la personalidad, libertad de conciencia, accesos a la información, debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la protección y formación integral de los jóvenes para la actuación eficaz de las autoridades públicas.

Ahora bien, es importante recalcar que, esta ejecución se da en un trámite de asesoría, es decir, no existe competencia para realizar una representación judicial ni tampoco una naturaleza procesal. En consecuencia, este servicio, conocerá, atenderá y orientará las inquietudes y los casos jurídicos de tipo civil, de familia, laboral y administrativo de los jóvenes entre los catorce (14) y los veintiocho años (28) años que vivan en Bogotá.

Aunado a lo anterior, estas asesorías se dan en el marco de las necesidades que se conozcan en el territorio, ya sea en los jóvenes que asistan a las Casas de Juventud o los beneficiarios del programa jóvenes con Oportunidades, ya que dentro de este ejercicio se pueden encontrar distintos panoramas sociales en donde estas personas tienen una necesidad, de tal manera que se conocerá:

I Asuntos en materia penal sobre:

- ✓ De los delitos de lesiones personales
- ✓ De los delitos que requieren querrela
- ✓ De los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria
- ✓ De los delitos contra la protección de la información y de los datos
- ✓ De los delitos contra los animales

II En materia laboral

III En materia civil:

- ✓ Sucesiones
- ✓ Responsabilidad médica.
- ✓ Conflictos de propiedad horizontal

IV En materia de familia:

- ✓ En los procesos de alimentos o cualquier tipo de asesoría que involucre estos asuntos y comprendiendo las competencias legales que la Subdirección tiene para ello.

IV En materia administrativa:

- ✓ Derecho fundamental de petición
- ✓ Definición de situación militar
- ✓ Acción de tutela

Realizada la anterior definición de competencias, se enfatiza en la idea que este servicio realiza labores de atención reparto y acompañamiento jurídico a los jóvenes del Distrito Capital, sin embargo, no asumirá la representación judicial ni litigar en causa administrativa o jurisdiccional en representación de ningún ciudadano, dado que esta no es su función; la labor de la Subdirección a través de estas asesorías gratuitas será brindar una oferta jurídica y reconociendo el caso se hará los trámites y remisiones a las autoridades pertinentes.

Por otro lado, dentro de este documento se hace un hincapié en cierto tipo de acciones que tendrán relevancia en la ejecución de este servicio y son:

la definición de situación militar o la obtención de la libreta resulta ser un tema tedioso para los jóvenes, ya que no tener este documento resulta ser una barrera de acceso para el desarrollo de sus derechos, en específico la obtención de un trabajo afectando de gran manera a los jóvenes y principalmente a los residentes del Distrito Capital, esta es una problemática que se ha venido encontrando en las localidades y en el procedimiento ante el Ejército Nacional y Ministerio de Defensa no hay una claridad ni guía para realizar el trámite, ni tampoco en los tiempos de obtención lo cual resulta una espera perjudicial para quien necesita la libreta.

La Subdirección aplica asesorías basadas en la sensibilización y pedagogía, siendo acertados en la información para que los jóvenes tomen decisiones acertadas y logrando que sus derechos sean reconocidos al momento de efectuar esta diligencia. La Libreta Militar lleva consigo una serie de formalidad y hace que muchos jóvenes desistan y no la obtengan, entonces la asesoría se basa en garantizar la aplicación de cada una de las disposiciones legislativas y la normatividad expuesta en el marco legal colombiano.

En consecuencia, de lo anterior se desarrollarán atenciones que sean equilibradas con la necesidad del joven en este tema, conociendo su situación militar ante el Ministerio de Defensa y tejiendo acciones jurídicas gratuitas que sean beneficiosas todo ello a luces de la normatividad actual y todo esto se hará en los territorios, para las personas asistentes a las Casas de Juventud y beneficiarios de los programas que ejecuta la Subdirección, enfatizando en el enfoque diferencial, lo anterior se realizará con un material jurídico didáctico que se ha realizado para que sea más sencillo de digerir y sea entendible llamado “Material de la garantía de los derechos para la gente” el cual será compartido en cada charla y asesoría y tiene formatos de acciones constitucionales para que sea un mayor acceso a la justicia para la ciudadanía. Asimismo, se hará una estrategia de prevención para el reclutamiento irregular por parte del Ejército Nacional a los jóvenes en distintas localidades, ya que se busca que a través de estas charlas informativas se puedan mitigar abuso de fuerza y no existan “batidas” o reclutamientos ilegales a esta población.

Ejecución: Se realizarán talleres jurídicos en las Casas de Juventud, con los diferentes materiales que hay, se aplicará una pedagogía de reconocimiento de los derechos y deberes para la obtención de este documento, se reconocerán los casos que sean de mayor relevancia. Estos talleres se harán con base a la necesidad y efectuando mecanismos constitucionales consecuentes.

Por otro lado, estos talleres se harán también para los beneficiarios pertenecientes al programa Jóvenes con Oportunidades, este trabajo se realizará con el apoyo psicosocial del programa.

Rutas de atención y protección de derechos humanos para jóvenes en Bogotá y prevención de amenazas a la vida:

En Bogotá existen una serie de rutas administrativas para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos de los jóvenes, sin embargo, existen limitaciones institucionales en nuestras competencias. Sin embargo, a continuación, se explicará el acompañamiento que hace el equipo jurídico en el territorio para garantizar la protección de los Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá para la población juvenil.

La Administración Distrital cuenta con cinco (5) rutas de acompañamiento para la garantía de derechos, las cuales van puntualmente dirigidas a defensoras y defensores de Derechos Humanos, víctimas de trata de personas, sectores LGBTI; y a personas reincorporadas y víctimas de presunto abuso de autoridad.

Es importante precisar que dichas acciones las lleva la Secretaría de Gobierno, no obstante, dentro de esta dependencia se ejecuta un procedimiento de reconocimiento de la situación, atención y remisión en los casos que lleguen directamente a la Subdirección para la Juventud, independientemente de canal de atención, sea presencial, en las distintas plataformas digitales o por contacto directo del equipo territorial.

Con el objetivo de prevenir vulneración a los derechos juveniles, en la Subdirección se hace un reconocimiento y acompañamiento de atención encaminada en redireccionar y trabajar de manera interinstitucional a presuntas víctimas de casos que atenten contra su vida, libertad, seguridad e integridad. Dichas rutas se dirigen de tal manera:

1 Ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad por parte de la fuerza pública:

Este servicio tiene como objetivo principal coordinar la acción interinstitucional para efectuar acompañamiento a las personas afectadas, a través de orientación jurídica y psicosocial, en el caso de tener una situación así, se realiza la respectiva atención, acto seguido se remite a la Secretaría de Gobierno. La Subdirección para la Juventud, a través del equipo jurídico emana un seguimiento puntual a las acciones de los sectores nacionales y distritales que sean competentes para garantizar sus derechos, e implementación de medidas transitorias.

Los jóvenes pueden acercarse a nuestras Casas de Juventud y obtener la atención para la remisión o comunicarse a la línea **302 240 6705** y escribiendo al correo electrónico **abuso.fuerzapublica@gobiernobogota.gov**.

2 Ruta por la reconciliación:

Este mecanismo busca atender a la población militante del partido político producto del Acuerdo Final de Paz, así como a la población que está en procesos de reintegración y reincorporación que se encuentran bajo una posible situación de riesgo o amenaza, a través de servicios como orientación jurídica y psicosocial; remisión a entidades competentes de investigación y protección, según cada caso, otorgamiento de medidas transitorias como apoyo económico para arrendamiento, transporte y para alimentación (**lo anterior es ofrecido puntualmente por la Secretaría Distrital de Gobierno**)

Los jóvenes pueden acercarse a nuestras Casas de Juventud y obtener la atención para la remisión o comunicarse a la línea **324 306 1279** y reportar su caso al correo electrónico **rutaporlareconciliacion@gobiernobogota.gov.co**.

3 Ruta distrital de atención a defensores y defensoras de derechos humanos:

A través de esta ruta, el Distrito brinda un servicio de acompañamiento a líderes sociales que puedan estar en situación de riesgo y de posible vulneración de sus derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal. Dicha atención consta de orientación jurídica y psicosocial, remisión a entidades competentes y otorgamiento de medidas transitorias como apoyo económico para arrendamiento, transporte y alimentación.

Las defensoras y defensores de derechos humanos que requieran de esta ruta podrán comunicarse al teléfono **301382520** y escribir al correo **defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co**.

Estrategia de atención a personas LGBTI para víctimas de violencia en razón a su orientación sexual e identidad de género - Casa Refugio: Con este servicio, la Secretaría de Gobierno brinda una oportunidad para el restablecimiento de derechos de aquellas personas que han sido víctimas de violencias en razón a su orientación sexual e identidad de género. Con este fin, se ha dispuesto la estrategia Casa Refugio, que dispone de alojamiento, alimentación y transporte, además de acompañamiento psicológico y jurídico.

Los interesados en acceder a sus servicios podrán llamar a la línea 318 491 8552 y reportar su caso en el correo electrónico **casa.refugio@gobiernobogota.gov.co**.

4 Ruta de Atención a las Víctimas del delito de Trata de Personas:

Mediante este programa se busca garantizar la protección y asistencia a las víctimas de este delito, así como a sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, primero civil y al cónyuge o compañero o compañera permanente. Cabe resaltar que la trata de personas tiene diferentes finalidades, como son la prostitución ajena y explotación sexual; el matrimonio servil; explotación de la mendicidad ajena; trabajos o servicios forzados; servidumbre, esclavitud y tráfico de órganos.

Las víctimas de cualquier finalidad de trata podrán comunicarse con la línea **300 250 5050** y denunciar su caso en el correo electrónico **lucha.trata@gobiernobogota.gov.co**.

Ejecución: En cualquiera de estos casos que lleguen a la Subdirección para la Juventud, desde cualquier medio de atención ya sea Casas de Juventud, programa Jóvenes con Oportunidades o mediante nuestras plataformas digitales y redes sociales, como dependencia asumimos la atención, garantizamos las acciones de asesoría, brindando una atención clara y consciente, definiendo los parámetros institucionales y realizando la remisión pertinente a las dependencias y actores distritales que sean competentes para el conocimiento del caso. (link de base de servicios)

Ahora bien, el equipo de alertas de la Subdirección hará la respectiva remisión y/o traslado por competencia especificada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y DEBER DE DENUNCIA EN SITUACIONES DE ALERTAS Y AMENAZAS A LA VIDA

Dentro del servicio de orientación jurídica gratuita, se pueden presentar diversas situaciones en los jóvenes, las cuales generan una serie de procedimientos y ejecuciones enfatizadas en el conocimiento de la situación y la ejecución de entablar un debido proceso en las situaciones que lo ameriten, enfocando en un acompañamiento claro y oportuno con las ayudas de los entes nacionales y distritales.

Esta instancia tiene como objetivo orientar las acciones de los servidores públicos y contratistas o colaboradores de la Subdirección para la Juventud de la Secretaría de Integración Social cuando tengan conocimiento, en el ejercicio de sus funciones y obligaciones de una situación presuntamente ilícita que vulnere los derechos de los jóvenes participantes directos o indirectos de los servicios sociales que presta la Subdirección para la Juventud, en los acontecimientos que sucedan dentro o fuera de las unidades operativas.

¿Qué es una acción penal?

Son aquellas que se originan a partir de un delito y que suponen a la imposición de un castigo al responsable de acuerdo con lo establecido por la Ley. De tal manera, la acción penal es el punto de partida al proceso ante la justicia. La acción penal corresponde al Estado y **se ejerce exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación**, como ente acusador de oficio o a petición de parte durante etapas de indagación e investigación, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.

Análisis de información:

Este paso se produce para contar con los informes, datos, insumos o resultados que reposen en custodia de las diferentes dependencias de la Entidad. Igualmente, frente al tema en estudio, se deben validar las fuentes a utilizar. En este punto es válido realizar una precisión y es en caso de tener una situación de presunta amenaza a la vida o vulneración de derechos, es importante conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar para así abarcar el tema de manera puntual y evaluar las futuras acciones.

Al evidenciar lo anterior, el equipo de alertas por medio del área jurídica ofrece una asesoría para dar información y en caso de no ser competencia o que esta alerta se debe direccionar a una dependencia que tenga la estructura y misionalidad de atenderla se remitirá tal como lo indica la normatividad. A continuación, se especificarán los actores legales que conocerán de las instancias donde sea necesario proceder según el caso:

- **CAIVAS:** Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación.
- **CAVIF:** Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación.

La **Fiscalía General de la Nación** generó la creación de los prenombrados **Centros de Atención**, con la finalidad de proporcionar un servicio oportuno y eficiente a las víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, trata de personas y violencia intrafamiliar, en un marco de respeto por la dignidad humana. Enfocan su actividad hacia el trato digno a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas dentro de las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización.

Los **CAIVAS** y **CAVIF** gestionan y participan de manera activa en acciones encaminadas a la promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, de modo que las actividades que desarrollan involucren la atención no sólo a las víctimas, sino también a miembros del grupo familiar; en esta instancia la Subdirección para la Juventud, procede a remitir el caso y proponer siempre la instancia de denuncia, sin embargo, se hará un procedimiento clave y atento en el acompañamiento y en caso de haber una denuncia instaurada se aporta con el seguimiento del caso por parte del equipo jurídico.

Como los actos de violencia intrafamiliar y abuso sexual requieren acciones preventivas de protección y sanción, la Fiscalía General de la Nación implementó los **Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS)** y los **Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF)**, como modelos de gestión interinstitucional e interdisciplinario encaminados a restablecer de manera inmediata todos los derechos vulnerados a la víctima y evitar que este tipo de conductas se repitan en ella misma o en otro integrante del núcleo familiar.

Para ello, estas unidades ofrecen a la ciudadanía atención en las áreas psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa, de forma que se promueva la recuperación y se generen mecanismos de autoprotección que le eviten de nuevo, ser víctima de estos delitos.

Dentro del ejercicio de las orientaciones, alertas mediatas e inmediatas, hay panoramas que resultan complejos para nuestra población juvenil, dejando en entredicho el funcionamiento de justicia y la celeridad que en algunos casos es necesario. Lo anterior responde a cada uno de los objetivos que incentiva este servicio, otorgando acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de cualquier forma de vulneración de sus derechos. Por lo anterior se comenta que puede haber situaciones donde sea necesaria la intervención de las Comisarías de Familia, ya sea para realizar las acciones administrativas y disciplinarias que tiene esta dependencia por situaciones de violencia familiar y las demás establecidas por la ley.

¿CÓMO SE OPERA EL DEBER DE DENUNCIA EN SITUACIONES DE ALERTAS EN LA SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD?

Para efectuar este mecanismo es necesario comentar y conocer de manera puntual los hechos, así que siempre desde el equipo de alertas es importante agotar las instancias psicosociales y el servicio que se opera de manera territorial, entendiendo las circunstancias y lo que procede en el caso de cada joven que quiera tener una atención, se hará de la siguiente manera:

Paso 1

Atención por parte del equipo territorial y remisión del caso por medio del correo institucional, acto seguido se hará el contacto por parte del equipo jurídico con el joven, en un plazo no mayor a tres (3) días.

Paso 2

Con la ayuda del equipo territorial, se ofrece una atención jurídica integral, aplicando cada principio jurídico y proponiendo atenciones virtuales, telefónicas y presencial si la situación lo amerita, se programa la reunión con el joven, se procede a escuchar y entendiendo la situación fáctica se disponen a tomar las medidas anteriormente comentadas. Por otro lado, es vital enfatizar que no todas las acciones son deber de denuncia y se hará la respectiva evaluación dependiendo la alerta de instaurar el deber de denuncia, de lo contrario se hace una asesoría y seguimiento preventivo del caso.

Paso 3

Se le da a conocer la oferta institucional, Distrital y Nacional si el joven lo necesita a su vez, se le da a conocer el documento del Consentimiento Informado, sobre la ruta de atención que se brinda, dándole a conocer sus derechos y en caso de que el joven no quiera seguir con el proceso se le aclara que en cualquier momento puede volver a solicitar una asesoría.

Paso 4

Se realizará un seguimiento por parte del equipo jurídico a la alerta instaurada, dicho seguimiento se hará de manera acuciosa, con el apoyo del equipo territorial, ya sea de Jóvenes con Oportunidades o Gestores de las Casas de Juventud; el seguimiento será preventivo y con base a lo realizado se harán los trámites pertinentes.

Lo anterior se da en el escenario donde se pueda mediar y atender la alerta con base a los recursos que tiene la Subdirección, en el caso de ya elevar el deber de denuncia de manera formal se hará lo siguiente:

Deber de denuncia:

El artículo 67 de la Ley 906 de 2004 dispone que “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.”

Procedimiento:

• **Informe hechos jurídicamente relevantes:** Relación de los datos e insumos obtenidos por el área o dependencia de la Entidad que tuvo conocimiento en relación con situaciones que se consideran irregulares respecto de los derechos fundamentales o de los intereses de la Secretaría Distrital de Integración Social, relacionada con la presunta consumación de un delito, el cual debe contener las siguientes características:

- I Nombres completos de las personas involucradas en los hechos presuntamente irregulares, con datos de ubicación de estos.
- II Descripción clara y precisa de los hechos en forma cronológica.
- III Descripción clara y detallada de las pruebas (EMP - Elementos Materiales Probatorios y EF Evidencia Física: Documentales o Testimoniales) que puedan servir de soporte a la denuncia que se instaura.

• **Investigación y/o acción disciplinaria:** La acción disciplinaria se produce en virtud de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública, y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, entre otras. De esta manera, la finalidad de la acción disciplinaria es garantizar el buen desempeño de los servidores públicos, con miras al cumplimiento de la función pública.

La acción disciplinaria se encamina a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se comete la conducta disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes de la misma y los perjuicios que ocasiona a la administración pública. La acción disciplinaria es procedente, aunque el servidor público se encuentre retirado del servicio, siempre y cuando la conducta se haya cometido al momento de estar vinculado a la administración.

• **Investigación penal:** Comienza con la formulación de imputación y se extiende hasta antes de la presentación del escrito de acusación, sin perjuicio de continuar con los actos de investigación incluso hasta el juicio oral.

El término de duración de la investigación es limitado y perentorio para el Fiscal de Conocimiento. A partir de la formulación de la imputación, el Fiscal cuenta con treinta (30) días para presentar el escrito de acusación, solicitar la preclusión o aplicar el Principio de Oportunidad. De no hacerlo en el término antes señalado, el Fiscal perderá competencia para seguir actuando.

Una de las formas de concluir la Etapa de Indagación es con la Formulación de Imputación ante el Juez de Control de Garantías, acto que da inicio formal a la investigación y activa el derecho de defensa que hasta entonces pudo haber sido ejercido de manera privada por el presunto indiciado o su abogado.

Cuando el Fiscal de Conocimiento de la denuncia instaurada tenga elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que le permita inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe del delito que se investiga, procederá a solicitar al Juez de Control de Garantías el señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia en la que formulará imputación en su contra.

A partir de este momento, el indiciado adquirirá la calidad de imputado y deberá ser citado con su defensor a todas aquellas audiencias que no tengan carácter de reservado.

•**Presunta conducta punible:** Se presume la comisión de circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la situación fáctica acaecida.

•**Protocolo:** Es un conjunto estandarizado de acciones, procedimientos y reglas que controlan la secuencia de una actividad de trabajo determinada.

•**Queja:** Es el procedimiento al que puede recurrir una persona cuando sus derechos fundamentales, o los de otra persona han sido violados, principalmente los relativos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, a la libertad de expresión y de opinión, entre otros. El objetivo es la restitución plena del goce de los derechos del agraviado y la reparación, en la medida de lo posible, de los daños que se le hayan ocasionado.

ACCIONES JURÍDICAS EN EL TERRITORIO PARA PREVENIR VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LOS JÓVENES

La Subdirección para la Juventud, hará una serie de actividades para prevenir cualquier tipo de vulneración de derechos para los jóvenes residentes en la ciudad de Bogotá, proponiendo una serie de actividades, talleres y demás ejecuciones pedagógicas que garanticen los derechos juveniles; esto se realizará a través de asesorías desplegadas en las Casas de Juventud y a su vez, con talleres y charlas para que los jóvenes conozcan de mejor manera los trámites jurídicos que pueden realizar lo ciudadanos sin necesidad de un abogado.

Se pretende realizar estos talleres en el 2025, con la expectativa de realizarlos cuatro (4) días a la semana, cada con temas de interés para la comunidad juvenil, simultáneamente que sean insumos fructíferos para ellos. Es menester mencionar que este cronograma se ha realizado pensando en las situaciones coyunturales que se ciernen sobre los jóvenes en la actualidad, encajando en la cotidianidad y puedan aplicarlo en su vida diaria.

Simultáneamente se pretende establecer el enlace desde Nivel Central para que estos talleres sean certificados como participación, todo ello en aras de incentivar esta pedagogía y así determinar acciones encaminadas en un acceso a la justicia para las personas de catorce (14) a veintiocho (28) años.

A continuación, se presenta el cronograma detallado de cada uno de los tres días:

Día Uno (1)

- Asuntos jurídicos basados en género
- La perspectiva de género dentro del derecho fomenta la igualdad y las nuevas identidades de género, con la finalidad de reducir y/o eliminar las consecuencias de la discriminación, vacíos legales y violencias en el ámbito jurídico.
- Derechos sexuales y reproductivos
- Violencias basadas en género
- Participación laboral, las mujeres se unen al mercado laboral en condiciones de desventaja.
- Participación política, la organización social es un espacio para las mujeres.

Día Dos (2)

● **Derecho Constitucional:**

1- Introducción Derecho Constitucional:

Mecanismos Constitucionales para la protección de derechos

Los mecanismos de Protección Ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior.

- Derecho de Petición
- PQR
- Derecho a la Protesta
- Habeas Corpus
- Habeas Data
- Acción de Cumplimiento
- Acciones Populares y de Grupo
- Acción de tutela

Mecanismos Constitucionales de participación ciudadana

Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. Entre los mecanismos de participación se encuentran:

- Plebiscito.
- Referendo.
- La consulta popular.
- Cabildo Abierto.
- La iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Día Tres (3)

Orientación en definición militar:

- Explicación clara y concisa para definir la Situación Militar.
- Aplicación y alcances de la Ley 1861 la cual reglamenta el Servicio de Reclutamiento, control y reservas de Movilización.
- Explicación y aplicación de causales de excepción y liquidación de Libreta Militar.
- Exposición y alcances de la Objeción de Conciencia.

Día Cuatro (4)

Explicación en derecho laboral, se especifica temas sobre:

- Ley 1429 Primer Empleo.
- Lineamientos específicos sobre contratación; se especifica ellos tipos de contratos que existen y su diferenciación.
- Normas fundamentales Sistema de Seguridad Social Integral. Ley 100 de 1993.

Todo esto se realizará con base a las necesidades que ha habido en el territorio y tomando como base las asesorías hechas en las localidades, entendiendo que estos son los temas que más aquejan de manera general a la población juvenil.

MODALIDAD: Se estima realizarla de manera virtual, (Dicho lo anterior se espera la confirmación de los gestores para que ellos consideren lo más pertinente, sin embargo, se está a la disposición para que también sea presencial)

Lo ideal es que dichos talleres sean de una hora cada uno para así tener un tiempo prudencial y poder manejar la complejidad de cada uno de los temas.

Dichos talleres se ofrecerán a todos los jóvenes en la ciudad de Bogotá, en las Casas de Juventud, proponiendo un mejor acercamiento de los derechos.



¡Gracias!

